

1501901-89.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... ou não. Assinava regime aberto por um roubo praticado em 2018, quando foi abordado pelos policiais. Indagado, alegou que não sabe o motivo pelo qual foi abordado pelos policiais. Trabalha como caminhoneiro, tendo sido condenado em um roubo por dirigir um caminhão subtraído. Desconhece o corréu Thiago.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu Thiago confessou os fatos a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501901-89.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501901-89.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019527/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 15808359 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 232/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2019527 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL FAUSTINO DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Rafael Faustino dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 311, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, acusado de:

a) no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 08h53min, em um semáforo na Avenida Aricanduva, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), ter subtraído para si o caminhão VW/8.150E Delivery, placas DPQ-7132, de cor branca (fotografia de fls. 46/47), de propriedade da empresa "DERNIVAL DIAS BRITO TRANSPORTE ME", e a respectiva carga de carne suína (carcaças e miúdos de suíno) nele transportada, detalhadas nas notas fiscais de nº 963.554, 963.553, 963.552, 963.551, 963.550, 963.549, 963.548, 963.547, 963.546, 963.545, 963.544, 943.543 (fls. 49/60) (avaliada em aproximadamente R\$ 25.589,59), de propriedade do

"FRIGORÍFICO RAJA LTDA.", com a restrição de liberdade de Dernival Dias Brito e José da Silva, por aproximadamente uma hora.

b) no dia 21 de janeiro de 2021, após o roubo descrito supra, ter concorrido de qualquer forma, junto a outros dois indivíduos não identificados, para adulterar o sinal identificador do caminhão VW/8.150E Delivery, placas DPQ-7132, de cor branca, providenciando a troca de suas placas "DPQ-7132" pelas placas "EYQ-4438" (fotografia de fls. 46/47), para facilitar e assegurar a execução, a impunidade e vantagem do crime acima descrito.

Outrossim, Thiago Henrique Miranda dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 180, §1º, do Código Penal, acusado de, logo após os crimes descritos nos itens "a" e "b", ter recebido, ocultado, mantido em depósito e exposto à venda, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, a carga de carne suína, produto de roubo, de propriedade da empresa "FRIGORÍFICO RAJA" e que era transportada pela empresa "DERNIVAL DIAS BRITO TRANSPORTE ME", representada por Dernival Dias Brito, ciente de sua origem ilícita. Os acusados foram presos em flagrante. Extraordinariamente, por conta da situação de pandemia, não foi realizada audiência de custódia. Por decisão proferida em 22 de janeiro de 2021, foi convertida a prisão do réu Rafael em preventiva. Na mesma oportunidade, o réu Thiago foi agraciado com a liberdade provisória (fls. 121/124). A denúncia foi recebida em 11 de fevereiro de 2021.

Os réus foram citados e apresentaram respostas à acusação (réu Rafael, fls. 194/195; réu Thiago, fls. 215/216).

Em audiência de instrução, tomaram-se as declarações das vítimas, foram inquiridas quatro testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão penal nos termos da denúncia, com a consequente condenação dos réus.

A defesa do réu Rafael requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória, uma vez que o réu não foi reconhecido em Juízo, e, subsidiariamente, a "nulidade do processo ante a negativa de diligências, promovendo-as nos exatos termos do quanto requerido, tempestivamente, em audiência" (fls. 325/327).

A defesa do réu Thiago requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação da pena no mínimo legal, bem como o regime aberto para início de cumprimento de pena (fls. 338/340).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, registro que não há que se falar em qualquer nulidade, como pretende a defesa, consignando-se que os requerimentos formulados já foram indeferidos e devidamente fundamentados a fls. 311.

No mérito, a pretensão penal é procedente.

A materialidade dos crimes imputados na denúncia restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/09), pelo auto de exibição e apreensão da placa utilizada para alterar a sinalização do caminhão (fls. 15/16), pelo auto de exibição, apreensão e entrega da carga subtraída, bem como do caminhão (fls. 17/18), pelas notas fiscais da carga subtraída (fls. 49/60) e pelas provas produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

As autorias dos três crimes descritos na denúncia restaram incontroversas.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu Rafael exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 26).

Em Juízo, o réu negou os fatos a ele imputados. Alegou que namorava, à época dos fatos, uma pessoa chamada Karen. Saíram para comer um lanche na região da Casa Verde e, posteriormente, retornou à casa de Karen. Quando ela foi trabalhar no dia seguinte, dirigia-se à sua casa, que fica em Franco da Rocha, quando foi abordado por uma viatura policial. Foi indagado pelos policiais de onde saía, tendo explicado que saía da casa de Karen. Apresentou seus documentos aos policiais, os quais verificaram que o interrogando possui antecedentes criminais. Alegou que foi algemado pelos policiais sem motivo aparente e colocado em uma viatura, a qual se dirigiu até um caminhão que estava parado em via pública. Quando soube, no local dos fatos, que estava sendo acusado de roubar a carga do referido caminhão, negou a prática do delito aos policiais. Participou de procedimento de reconhecimento em

Delegacia de Polícia junto a outros dois rapazes. Não foi informado, em Delegacia de Polícia, se havia sido reconhecido ou não. Assinava regime aberto por um roubo praticado em 2018, quando foi abordado pelos policiais. Indagado, alegou que não sabe o motivo pelo qual foi abordado pelos policiais. Trabalha como caminhoneiro, tendo sido condenado em um roubo por dirigir um caminhão subtraído. Desconhece o corréu Thiago.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu Thiago confessou os fatos a ele imputados. Declarou que "exerce a função de gerente há dois anos no mercado Rede Mais e o dono do mercado é parente distante, de nome Juarez Lima, demais dados que não sabe dizer. Que não é registrado e que há aproximadamente um ano, o rapaz, aqui identificado como Rafael Faustino dos Santos faz entregas de carnes roubadas para o mercado e sempre vai sozinho e para o caminhão lá e ele com mais alguém do mercado, descarrega e leva as carnes para o açougue. Que faz isso toda semana. Que hoje pediu para o açougueiro Antônio Felipe o ajudar a descarregar e levar para o açougue para o corte e posterior venda. Que Antônio Felipe está trabalhando lá há seis dias e não sabia do esquema criminoso, apenas o ajudou. que sabe que a ordem de receber a carga roubada era errado, mas precisa do emprego para sustentar a sua família, inclusive seu filho de sete meses. Que hoje recebeu a carga roubada, levou as peças de carne para o açougue e policiais militares adentraram ao mercado e inquiriram sobre as origens das peças suínas, tendo falado a verdade e foi conduzido juntamente com Antônio Felipe para esta distrital" (fl. 27).

Em Juízo, o réu novamente confessou os fatos a ele imputados, apresentando, contudo, outra versão acerca do ocorrido. Declarou que, em determinada data, um rapaz conhecido afirmou que estava com uma mercadoria subtraída. Vislumbrou uma oportunidade de ganhar dinheiro, motivo pelo qual aceitou comprar essa mercadoria. Na data dos fatos, esse rapaz estacionou o caminhão e, com a ajuda de Antônio Felipe, descarregou as mercadorias do caminhão. Não conhecia o réu anteriormente. Nunca havia adquirido mercadorias subtraídas antes dessa oportunidade. Possui um filho de, à época da audiência, 01 ano e 04 meses. Não possui parente de prenome Juarez, assim como não trabalhava com carteira assinada.

A vítima D.D.B., qualificada nos autos, em Juízo, narrou que, na data dos fatos, conduzia o caminhão subtraído e parou em um semáforo, que estava fechado. Nesse momento, foi surpreendido por um indivíduo, o qual anunciou o roubo e ingressou no veículo pelo vidro lateral direito. Esse indivíduo, que estava armado com um revólver .38, ordenou que conduzissem o caminhão até o Parque Novo Mundo. No local, pararam em uma rua que não se recorda o nome, tendo o indivíduo ordenado que descessem e ingressassem em um carro preto, dentro do qual havia outros dois indivíduos. Foi sequestrado por cerca de 01 hora/1 hora e 20 minutos, período no qual o depoente e seu ajudante ficaram "rodando" pela Marginal Tietê. Nesse veículo havia outros dois rapazes, distintos daquele que o abordou. Ficou com a cabeça baixa a todo tempo, pois a arma de fogo estava apontada em sua cabeça. Foi liberado pelos indivíduos por volta das 09h20min. Contatou a empresa, tendo sido informado que o caminhão havia sido apreendido na Zona Norte por policiais. A carga foi recuperada. Teve conhecimento de que a carga estava sendo descarregada em um mercado. O indivíduo que foi preso foi o responsável pela abordagem ao caminhão, tendo o reconhecido em Delegacia de Polícia. Foram mostradas outras pessoas além do ora réu em Delegacia de Polícia, cerca de quatro. Recorda-se que o rapaz que o abordou estava com um boné, branco, por volta de 1,70m de altura. Reconheceu o réu em Delegacia de Polícia, pois ele retirou a máscara de proteção contra COVID-19 quando ingressou no caminhão. Em procedimento próprio de reconhecimento em Juízo, a vítima não reconheceu o acusado como autor dos fatos a ele imputados (acusado estava com a placa de número 03, tendo o depoente apontado o autor dos fatos o indivíduo que portava a placa de número 01). Em Delegacia de Polícia, não teve dúvidas do reconhecimento realizado. O caminhão teve as placas trocadas.

Questionado, respondeu que foram utilizadas mais de uma arma de fogo. O indivíduo que lhe abordou inicialmente estava armado, assim como os outros dois indivíduos responsáveis pela restrição de sua liberdade estavam armados. Soube que o caminhão foi localizado na Zona Norte, mas soube da localização somente após comparecer em DP. O indivíduo que reconheceu em Delegacia já estava lá antes de que chegasse ao

local. Não o viu antes do procedimento de reconhecimento. Inicialmente realizou o procedimento de reconhecimento e, na sequência, seu ajudante participou do procedimento, ambos sozinhos. Indagado, respondeu que continuou dirigindo até o Parque Novo Mundo, tendo inclusive o acusado engatilhado a arma de fogo. Não sabe dizer se a arma de fogo foi apreendida.

A vítima J.S., qualificada nos autos, em Juízo, inicialmente narrou acerca de fatos diversos dos aqui tratados. Após informado do local em que ocorreram os fatos deste feito, contou que foram abordados por um indivíduo, o qual, com arma de fogo, anunciou o roubo e ingressou no caminhão por meio da janela frontal lateral direita. Permaneceram na cabine do caminhão, enquanto o réu estava com o revólver na mão. Era o ajudante do caminhão, enquanto Dernival era o motorista. Não se recorda para onde foram levados. Em determinado momento, o indivíduo que o abordou ordenou que o depoente e o motorista ingressassem em outro veículo, local em que permaneceram rodando pela via pública, enquanto o outro indivíduo permaneceu no caminhão. Estavam em três pessoas no carro. Ficou por mais de uma hora no interior do veículo, o qual ficou rodando na Marginal Tietê. A carga foi recuperada. Recorda-se que o indivíduo que o abordou era "branquinho" e "baixinho". Em procedimento próprio de reconhecimento realizado em Juízo, não identificou o réu como autor dos fatos a ele imputados (apontou que teria sido abordado pelo indivíduo com a placa de número 02, quando o réu portava a placa de número 03). Indagado, não sabe precisar se as placas estavam trocadas, pois trabalha com diversos caminhões com placas distintas. Recorda-se, contudo, que os policiais afirmaram que foram trocadas as placas. Visualizou três assaltantes. Dois deles estavam em sua companhia no caminhão, enquanto outro estava em um veículo próprio. O indivíduo que entrou no caminhão estava armado, assim como o indivíduo que dirigia o referido veículo. Questionado, respondeu que tem certeza do reconhecimento realizado em Juízo. Disse que foi roubado em três oportunidades distintas, mas não se recorda exatamente quando. Um dos outros roubos aconteceu na estrada de Osasco e outro aconteceu próximo à Rodoviária Tietê. Quando o caminhão foi encontrado, dirigiu-se à Delegacia de Polícia, não tendo visualizado qualquer indivíduo sendo trazido pela polícia. Realizou reconhecimento policial em DP separadamente da vítima Dernival. Havia, além do acusado, outros dois indivíduos. A Delegada de Polícia Renata Amâncio, em Juízo, relatou que presidia o plantão policial, quando os fatos sob análise foram passados por meio da Polícia Militar. Inicialmente a polícia militar conduziu um suspeito da subtração da carne suína, o qual havia sido localizado no interior do caminhão, que também foi subtraído. Esse suspeito, ora réu Rafael, tentou se evadir, mas foi preso pela polícia. Em Delegacia de Polícia, o réu Rafael foi reconhecido pelas vítimas da subtração, motivo pelo qual foi preso em flagrante. Relatou que teve conhecimento, por meio de contato com o segurança do frigorífico, de que a carga de carnes havia sido descarregada em um mercado da região. Afirmou que apenas uma pequena parte da carga ainda estava no caminhão. Em diligências complementares, os policiais militares se dirigiram ao referido mercado e verificaram que a carne subtraída lá estava, já cortada e embalada para venda. No local, foram abordados o réu Thiago (gerente do estabelecimento), bem como o açougueiro. Recorda-se que o réu Rafael permaneceu em silêncio em Delegacia de Polícia; por outro lado, o réu Thiago afirmou que Rafael entregava carnes subtraídas com frequência no estabelecimento (aproximadamente 01 ano), fazendo isso seguindo ordens de Juarez. O açougueiro havia sido contratado há pouco tempo, não tendo sido confirmado qualquer tipo de envolvimento dele na receptação da carga. Indagado sobre quem seriam os indivíduos que participaram do reconhecimento do réu Rafael em Delegacia, a testemunha respondeu que geralmente são utilizados presos presentes no local com características semelhantes. O 72º Distrito Policial é uma Delegacia de trânsito de toda a Zona Norte. No local, os presos costumam ficar até a audiência de custódia, sendo transferidos rapidamente. No máximo os presos de outras Delegacias ficam no local de um dia para o outro. A testemunha Janice Barbosa dos Santos, policial militar, em Juízo, relatou que, na data dos fatos, foi informada por populares acerca de um caminhão descarregando carnes de forma suspeita. Munida das características do caminhão e tendo ciência do local havia sido informado, deparou-se com o caminhão no contrafluxo. Foi dada a

ordem de parada ao condutor do caminhão, o que não foi atendido. Na Rua Silvio Marcondes Machado, o indivíduo largou o caminhão e tentou se evadir a pé. O indivíduo foi então abordado. Nada de ilícito foi encontrado na sua posse. Ele, contudo, possuía a chave do caminhão. Questionado, esse indivíduo, ora réu, confessou informalmente que teria subtraído o caminhão na região da Zona Leste. No interior do caminhão ainda havia parte da carga. As vítimas foram até Delegacia de Polícia e reconheceram o acusado. O caminhão, quando da abordagem, não estava com sua placa verdadeira. Quando da abordagem, o acusado estava sozinho. Um indivíduo da empresa de escolta, por meio dos rastreadores, informou o local em que estava a carga. Nesse local, que era um mercado, foi realizado contato com o gerente, ora réu Thiago, o qual inicialmente negou qualquer prática delitiva. Posteriormente, o réu Thiago admitiu que o réu Rafael entregava cargas subtraídas toda semana. Conduziram para o DP, além de Thiago, o açougueiro, o qual teve o envolvimento descartado pela autoridade policial, pois ele havia ingressado nesse trabalho há poucos dias. Recorda-se que teve contato com as vítimas, tendo o ajudante do motorista dito que teria levado uma coronhada. Não foi localizada arma de fogo. Não se recorda se as vítimas descreveram as armas de fogo. Indagada, afirmou que as vítimas reconheceram sem sombra de dúvidas o réu Rafael como o roubador. Não houve apuração de roubos anteriores e de entregas de mercadorias roubadas no local. A testemunha José Renato dos Santos Brito, em Juízo, relatou que presta serviços de segurança para a empresa vítima. Tomava café no frigorífico, quando pessoas do rastreamento informaram sobre o roubo de um caminhão, o qual possuía dois rastreadores. Dirigiu-se até o local em que o rastreador indicava, na região do Jardim Peri. Visualizou o caminhão sendo descarregado em um depósito. Chamou a polícia, mas o indivíduo saiu com o caminhão antes da chegada policial. Orientou, por celular, a polícia militar, enquanto seguia o caminhão. Em determinado momento, o rapaz abandonou o caminhão e saiu correndo. Sinalizou para a viatura policial, indicando a localização do rapaz, ora réu, o qual foi abordado. No caminhão foi localizada parte da carga. A outra parte da carga estava no interior do mercado. Comprou uma peça de carne, que possui um número de identificação num pernil de porco que correspondia à parte da carga subtraída. Quando estava no interior do estabelecimento, o gerente do mercado, réu Thiago, tentou se evadir, mas foi abordado pela polícia militar e confessou que havia adquirido a carne subtraída. O restante da carga foi localizado no interior da câmara fria do mercado. A testemunha Antônio Felipe, açougueiro do supermercado em que o réu Thiago é gerente. Na data dos fatos, o réu Thiago solicitou ajuda para retirar cargas de um caminhão. Trabalhava no local apenas há cinco dias, motivo pelo qual obedecia a todas as ordens. Não tinha ideia de que a carga era roubada. Quando a polícia chegou ao local, foi chamado para fora do estabelecimento, não tendo presenciado a abordagem do réu Thiago. Desconhecia o dono do supermercado, tendo visto ele apenas quando pediu uma oportunidade de emprego. Indagado, respondeu que efetivamente auxiliou no descarregamento do caminhão por ordem de Thiago. A porta do baú do caminhão ficava na parte traseira, tendo esse caminhão estacionado em via pública, na lateral do mercado. O próprio réu Thiago auxiliou a descarregar as mercadorias. Recorda-se que o motorista desceu do veículo e pediu para sair rápido, estando a todo tempo no telefone. As mercadorias foram descarregadas em aproximadamente mais de 10 minutos, tendo o motorista ficado fora do caminhão durante todo esse tempo. Tal motorista não usava máscara de proteção contra COVID e trajava uma camisa branca. Quando chegou em Delegacia, o motorista já estava preso. Viu o motorista quando este se dirigia para a realização de exame de corpo de delito. Conseguiu perceber que a pessoa que estava presa em Delegacia era a mesma que realizou a entrega da mercadoria no supermercado. Essas foram as provas orais produzidas, as quais são suficientes para a condenação de ambos os acusados pelos crimes descritos na denúncia. Diante da quantidade e diversidade de imputações contidas na denúncia, passo a analisar os crimes individualmente:

a) Em relação ao crime de roubo, incontroversas tanto a materialidade como a autoria delitiva, essa recaindo sobre o acusado Rafael. Depreende-se dos autos que as vítimas realizavam entregas de carga de carne suína,

quando, em um semáforo na Avenida Aricanduva, foram abordados pelo réu Rafael, o qual, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciou o roubo e ingressou no caminhão pelo vidro lateral frontal direito. Dentro do veículo, o réu ordenou que a vítima Dernival continuasse dirigindo, enquanto apontava a arma de fogo em direção a ela e à vítima J.S., ajudante de Dernival. Seguindo as ordens do réu, a vítima Dernival estacionou seu caminhão na região do Parque Novo Mundo, quando ambas as vítimas foram obrigadas a descer do referido caminhão e ingressar em outro veículo, de cor preta, que estava logo atrás, local em que havia outros dois agentes criminosos não identificados, ambos com armas de fogo, conforme os depoimentos prestados. O réu, então, ficou na posse do caminhão da vítima Dernival, enquanto as vítimas permaneceram no interior desse veículo de cor preta, que ficou transitando com elas pela Marginal Tietê. Após aproximadamente uma hora de restrição de liberdade, as vítimas foram libertadas.

O fato de as vítimas não terem reconhecido o réu em Juízo, por si só, não inviabilizam o reconhecimento da autoria delitiva, se analisadas as demais provas produzidas, especialmente o depoimento da testemunha José Renato dos Santos Brito, segurança do frigorífico e os reconhecimentos realizados em solo policial. Com efeito, conforme a prova produzida em Juízo, a testemunha José Renato teve notícia de que o rastreador do caminhão subtraído indicava que ele estava na região do Jardim Peri, motivo pelo qual a referida testemunha foi até esse local. Lá, José Renato visualizou o caminhão subtraído sendo descarregado em um depósito/supermercado e ligou para a polícia militar, informando sobre os fatos. Antes da chegada dos policiais, contudo, o ora réu saiu com o caminhão, sendo seguido pela testemunha José Renato, que, por meio do celular, orientou a polícia sobre a localização do acusado. Em determinado momento, o réu tentou evadir-se, abandonando o caminhão, mas foi detido por policiais militares que atenderam ao chamado da testemunha José Renato.

Aqui, consigno que inexistente motivo para que os depoimentos dos policiais e do segurança sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam os réus anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia e com a prova documental juntada nos autos.

Em relação ao procedimento de reconhecimento, verifico que as vítimas foram questionadas, em mais de uma oportunidade, se viram o acusado em Delegacia de Polícia antes do procedimento de reconhecimento, tendo respondido seguramente que não o viram. Quanto ao procedimento de reconhecimento realizado, em si, relatam que foi feito de maneira individualizada (uma vítima de cada vez). Além disso, esclareceram, na esteira do testemunho da Delegacia de Polícia, que havia outros dois indivíduos, além do réu, posicionados para reconhecimento, tendo ambas reconhecido o réu Rafael como autor do crime de roubo.

A alegação do réu Rafael, segundo a qual teria sido conduzido à Delegacia de Polícia tão somente em razão de seu histórico criminal carece de verossimilhança, não tendo sido produzida qualquer prova apta a confirmar sua versão.

Destaca-se, outrossim, que embora o réu Thiago tenha declarado, em Juízo, que não conhecia o indivíduo que lhe entregou as carnes subtraídas, em Delegacia de Polícia sua confissão contou com mais detalhes, tendo o réu Thiago afirmado que adquiria semanalmente os produtos subtraídos pelo réu Rafael por aproximadamente um ano.

Retomando o crime cometido pelo réu Rafael, comprovada, no caso concreto, a incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, afinal, o crime foi praticado em concurso com outros dois indivíduos não identificados em plena divisão de tarefas: enquanto o réu foi o responsável por subtrair o veículo e realizar a entrega da mercadoria, os outros dois agentes criminosos não identificados foram responsáveis por restringir a liberdade das vítimas.

De rigor, também, o reconhecimento da causa de aumento atinente à restrição da liberdade das vítimas. Conforme os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, as vítimas foram ordenadas a descer do caminhão e colocadas em um outro veículo, dentro do qual havia dois indivíduos não identificados e armados. As vítimas permaneceram nesse veículo por aproximadamente uma hora, período no qual o carro ficou transitando pela Marginal Tietê enquanto eram frequentemente ameaçadas pelos agentes. Por óbvio, esse modo de execução do roubo é mais grave que a simples

subtração instantânea com a imediata liberação do ofendido. Ademais, a imobilização das vítimas, na hipótese dos autos, excedeu o tempo necessário à subtração dos bens (tempo juridicamente relevante), afinal, as vítimas permaneceram com suas liberdades tolhidas por aproximadamente uma hora, sendo de rigor a aplicação da majorante do inciso V, do §2º, do artigo 157 do Código Penal.

Comprovada, ainda, a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, nos termos dos depoimentos seguros das vítimas, que ressaltaram que o réu, assim como os demais indivíduos não identificados, possuíam arma de fogo. Registra-se que a vítima Dernival inclusive indicou que a arma utilizada pelo réu era um revólver, aparentemente calibre .38.

Quanto a esse aspecto, consigno que mesmo que a arma de fogo não tenha sido apreendida, a efetiva apreensão desta é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento que, assim como a prova da autoria, pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Nesse sentido ainda prevalece a jurisprudência do STJ:

EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art.156 do CPP. (AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTATURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Registro, por oportuno, que, considerando que não foi apreendida arma de fogo, o réu atraiu a si o ônus de demonstração de que a arma utilizada era um simulacro ou objeto desprovido de potencial lesivo (STJ EResp. 961.863/RS), o que não restou comprovado no caso concreto, autorizando a incidência da causa de aumento específica imputada na inicial acusatória.

Considero, por fim, que o crime de roubo praticado pelo réu Rafael restou consumado. Independentemente da restituição dos bens, a efetiva inversão da posse da res furtiva em favor do acusado é suficiente para a consumação do crime, nos termos de entendimento dos Tribunais Superiores, que têm aplicado a teoria da apprehensio, entendimento que restou sumulado pelo STJ Súmula nº 582.

b) Também restou suficientemente demonstrada a prática do crime de adulteração de sinalização de veículo automotor. Nesse sentido, além de o proprietário do veículo ter confirmado que seu caminhão, quando da restituição, estava com placa identificadora diversa da que originalmente possuía, verifica-se que foram juntadas nos autos fotografias do caminhão com a placa distinta de sua original a fls. 46/47 com o intuito de facilitar e assegurar a execução do crime, bem como a sua impunidade.

Assim, da prova produzida, de rigor a condenação do réu Rafael pela prática do crime descrito no artigo 311, caput, do Código Penal, afinal, a placa

identificadora do caminhão VW/8.150E, qual seja, DPQ-7132, de cor branca, foi trocada pelas placas "EYQ-4438", de cor vermelha.

Destaca-se, ainda, que o fato de o laudo pericial ter indicado que a placa de identificação é verdadeira não é óbice para o reconhecimento do crime em questão, nos termos de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECEPÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DELITO ANTERIOR. TROCA DA PLACA. CONDUTA TÍPICA. RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese em que a instância de origem entendeu que os verbos do tipo, adulterar e remarcar, não abarcam a conduta de trocar, sendo assim, a troca da placa do veículo não se enquadraria na definição legal no art. 311 do Código Penal.
2. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "o agente que substitui as placas originais de veículo automotor por placas de outro veículo enquadra-se na conduta prevista no art. 311 do Código Penal, tendo em vista a adulteração dos sinais identificadores" (REsp 799.565/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2008, DJe 07/04/2008).
3. Se o veículo conduzido pelo apelante era comprovadamente objeto do delito do artigo 311 do CP, porque continha placas de identificação de veículo diverso e, para além disso, fora adquirido pelo acusado sem documentação e de um sujeito não identificado, afigura-se legítima a imputação do crime acessório de receptação, tal como procedido na sentença condenatória, que deve ser restabelecida na parte em que condenou o recorrido pela prática do crime do artigo 180, caput do Código Penal.
4. Recurso provido.
(REsp 1722894/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TROCA DE PLACA. CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. FÉ PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECRETO N. 86.714/81. TRÂNSITO VIÁRIO INTERNACIONAL. SÚMULA 283/STF. OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/1988. INCOMPETÊNCIA DO STJ. DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC e 255, § 1º, DO RISTJ. ACÓRDÃO COMBATIDO DE ACORDO COM PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é típica a conduta de adulteração ou remarcação do chassi ou de qualquer sinal identificador do veículo, componente ou equipamento, não exigindo finalidade específica do autor para a sua caracterização (REsp 1186340/AC, Rel. Min. GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe 14/3/2012). E isto porque a objetividade jurídica tutelada pelo art. 311 do CP é a fé pública ou, mais precisamente, a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de automóveis, não havendo falar em necessidade de comprovação de lesão ou mesmo a intensão do agente em vulnerar o bem jurídico protegido. 3. O Decreto n. 86.714/81, trata somente do trânsito viário internacional e não possuem relação com o Código de Trânsito Brasileiro, tese esta suficiente para a manutenção do julgado, tendo o recorrente se limitado a sustentar que o tipo penal não consta na referida norma. O recurso, portanto, encontra óbice na Súmula 283/STF, que assim estabelece: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

(....).

(AgRg no AREsp 790.675/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 24/10/2018)

Os crimes mencionados nos itens "a" e "b" foram praticados em concurso material (artigo 69, Código Penal), uma vez que mediante duas ações distintas o réu cometeu dois crimes diversos.

c) Por fim, também incontroversa a prática do crime de receptação qualificada pelo réu Thiago.

Depreende-se dos autos que, após a prisão em flagrante do réu Rafael, a testemunha José Renato, junto a policiais militares, dirigiu-se ao supermercado em que havia sido descarregada a mercadoria. A referida testemunha adquiriu um pedaço de carne e percebeu que o número de identificação daquele pedaço de pernil de porco correspondia à parte da carga subtraída.

Diante dessa situação, o gerente do estabelecimento, ora réu Thiago, foi abordado e confessou a prática delitiva tanto em Delegacia de Polícia como em Juízo, admitindo que havia adquirido carga que sabia ser produto de crime anterior.

Comprovada, assim, as autorias e materialidades delitivas, impõe-se a condenação do acusado Rafael pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, combinado com o artigo 311, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, bem como do acusado Thiago pela prática do crime descrito no artigo 180, § 1º, do Código Penal.

Passo à fixação das penas.

Réu Rafael Faustino dos Santos

Crime do artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, Código Penal

Na primeira fase de dosimetria, verifico que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo nº 0018358-33.2018.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 29/04/2019, fl. 87). Não há atenuantes. Ante a reincidência, agravo a pena em 1/6, tornando-a, nesta fase, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes, à restrição de liberdade das vítimas (§ 2º, incisos II e V, do artigo 157) e de emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta. E nesse particular considero que as circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto ambas as majorantes revelaram-se concretamente determinantes e imprescindíveis para a execução do delito tal como ocorrera. A divisão de tarefas mostrou-se concretamente relevante para a consumação do crime patrimonial, valendo ressaltar que, depois de as vítimas terem sido ameaçadas com o emprego de arma de fogo, o réu Rafael foi o responsável por descarregar as mercadorias no supermercado em que o réu Thiago trabalhava, enquanto os demais indivíduos não identificados permaneceram vigiando as vítimas, que tiveram suas liberdades tolhidas por cerca de uma hora. Dadas essas circunstâncias concretas, considero que comportam incidência autônoma as causas de aumento imputadas para o crime de roubo. Assim, aumento a pena em 3/8 pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade das vítimas, tornando-a em 06 anos e 05 meses de reclusão e 15 dias-multa. Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, perfazendo a pena definitiva em 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 25 dias-multa.

Fixo os dias-multas no mínimo legal.

Fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto ante a gravidade do crime praticado e a reincidência do acusado. Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, ante a reincidência do acusado e quantidade de pena aplicada.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente.

Crime do artigo 311, caput, Código Penal

Na primeira fase de dosimetria, verifico que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo nº 0018358-33.2018.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 29/04/2019, fl. 87). Não há atenuantes. Ante a reincidência, agravo a pena em 1/6, tornando-a,

nesta fase, em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena.
Pena, para este crime, em definitivo em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Fixo os dias-multas no mínimo legal.

Fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto ante a gravidade dos crimes praticados e a reincidência do acusado.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, ante a reincidência do acusado e quantidade de pena aplicada.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente.

Réu Thiago Henrique Miranda dos Santos

Crime do artigo 180, § 1º, Código Penal

Na primeira fase da dosimetria, verifico que as circunstâncias judiciais não se mostraram desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. A atenuante da confissão espontânea, embora devidamente reconhecida, é inapta para reduzir a pena em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena.

Pena em definitivo em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Dias multa no mínimo legal.

Regime aberto para cumprimento de pena.

Primário e preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo período da pena, em entidade assistencial da comarca definida pelo Juízo da Execução, e prestação pecuniária no valor de 10 salários-mínimos, ante a natureza qualificada da receptação, praticada no exercício de atividade comercial.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para:

a) CONDENAR o réu Rafael Faustino dos Santos, às penas de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 dias-multa, esses no mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

b) CONDENAR o réu Rafael Faustino dos Santos às penas de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, esses no mínimo legal, como incurso no artigo 311, caput, do Código Penal;

c) CONDENAR o Thiago Henrique Miranda dos Santos às penas de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo período da pena, em entidade assistencial da comarca definida pelo Juízo da Execução, e prestação pecuniária no valor de 10 salários-mínimos.

Mantenho a prisão preventiva do réu Rafael, com fundamento na garantia da ordem pública, eis que, além da periculosidade do crime praticado, referido réu é reincidente e praticou o delito ora analisado quando em cumprimento de pena.

Por outro lado, concedo ao réu Thiago o direito de recorrer em liberdade.

Em caso recurso, expeça-se Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-a à VEC por mensagem eletrônica.

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE.

P.R.I.

São Paulo, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA